

บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

อำนาจในการแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีดุลพินิจที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องผูกพันตามข้อเสนอของรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ๒ คน การที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาการสรรหาดังกล่าวแล้วมีมติเลือกผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าและไม่มีประวัติต่างพร้อยเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยให้เพิ่มตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ นักบริหารระดับ ๑๐ ขึ้นอีก ๑ ตำแหน่ง รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาประกอบด้วยรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ทั้ง ๓ คน เป็นคณะทำงาน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้งสิ้นรวม ๕ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดี จากการดำเนินการสรรหาโดยให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากันจำนวน ๒ คน คือ นาย น. และผู้ฟ้องคดี ประธานคณะทำงานฯ จึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้คัดเลือกและเสนอให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งพร้อมกับเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหารองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งประวัติโดยย่อของผู้สมัครทั้ง ๕ ราย ต่อที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณามีมติแต่งตั้งนาย น. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวและให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ให้ที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาใหม่



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น อำนาจในการแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติดังกล่าว หากใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใดไม่ สำหรับอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๕ (๑)^๑ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ เป็นกรณีของการแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่รวมถึงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ในมาตรา ๒๑ ที่บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) ที่บัญญัติว่า ผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ มีเจตนารมณ์ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ โดยบทบัญญัติดังกล่าวได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา ๒๑ เป็นข้อยกเว้นของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ดังนั้น ในการแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ใช่อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามการกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้แต่งตั้งนาย น. ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ (นักบริหาร ๑๐) นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ เพียงรายชื่อเดียวเท่านั้น กรณีจึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น แม้จะมีความว่าคณะกรรมการสรรหาได้มีข้อสรุปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^๑ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๒๕ ผู้ว่าการมีอำนาจ

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

ฯลฯ

ฯลฯ



พิจารณาคัดเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย น. ที่มีคะแนนเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากัน เป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตัดสินใจเลือกผู้ฟ้องคดี เป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ และได้เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาก็ตาม แต่การตัดสินใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นเพียงการให้ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประกอบการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาแต่งตั้งเท่านั้น มิได้มีผลผูกพัน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องมีมติตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด และแม้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีมติไม่เป็นไปตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ต้องส่งเรื่องให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำกลับไปพิจารณาใหม่แล้วนำกลับมาเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีก การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอชื่อ ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหารองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่ ประกาศคณะทำงานฯ รายงานเรื่องการรับสมัคร รายงานผลการสรรหา และประวัติ โดยย่อของผู้สมัครทั้ง ๕ ราย ต่อที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจ ตามกฎหมายในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ได้พิจารณา แล้วเห็นว่านาย น. ที่ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากันกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กับตำแหน่งดังกล่าวมากกว่าผู้ฟ้องคดี และได้มีมติให้แต่งตั้งนาย น. ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ (นักบริหาร ๑๐) จึงเป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้แล้ว กรณีมีประเด็น ที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง ได้ความว่าผู้ฟ้องคดีและนาย น. ต่างได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากัน แต่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษ ภาควัตถ์ตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ ๓๑๙/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนาย น. อดีตผู้ตรวจการ ผู้ที่ถูกกลงโทษภาควัตถ์ในคำสั่งเดียวกับผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬา แห่งประเทศไทย ฝ่ายการกีฬา รวมทั้งยังได้แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผน และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาอาชีพ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งหลังจากที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งลงโทษก็ตาม แต่ในการคัดเลือกบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งใดเพื่อประโยชน์ ของราชการ ก็ย่อมต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้มากที่สุดเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อได้ความว่านาย น. ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑ เท่ากับผู้ฟ้องคดี เป็นผู้มีคุณอาวุโสกว่าผู้ฟ้องคดี และไม่เคยมีประวัติต่างพร้อย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติ แต่งตั้งให้นาย น. ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและ สิทธิประโยชน์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๘)

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ถอนการแสดงรายชื่อผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ออกจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ มิได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการกระทำอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้บริหารของบริษัท สำนักงานฯ จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้บริหารที่ถูกถอนรายชื่อนั้นได้ทราบข้อมูลที่เพียงพอ และแจ้งสิทธิในการชี้แจงและนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสงสัย ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกรายต้องเป็นผู้มีรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป บริษัท พ. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารด้านการเงินและการบัญชี จึงได้แสดงความประสงค์ที่จะนำชื่อผู้บริหารของบริษัทแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้แสดงรายชื่อผู้ฟ้องคดีไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารแล้ว ต่อมา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการหรือยินยอมให้มีการจัดทำบัญชีของบริษัท พ. จำกัด (มหาชน) ในงบการเงินประจำปี ๒๕๔๗ โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อลวงบุคคลใด ๆ อันเป็นการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๑๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งการกล่าวโทษ

ผู้ฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน และการที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวโทษดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๔ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจแสดงชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของทุกบริษัทที่ได้ขอแสดงชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดีตามข้อ ๘ ของประกาศฉบับเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่การดำเนินการทางปกครองหรือการทำคำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ส่งหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่กล่าวโทษผู้ฟ้องคดี และให้บรรจุชื่อผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) ^๑ ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๔ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถแสดงรายชื่อผู้ฟ้องคดีไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาอันเป็นเหตุแห่งการที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ นั้น ถือเป็นการกระทำอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับการแสดงรายชื่อบุคคลใดไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร มิได้เป็นการรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔^๒ ของประกาศฉบับเดียวกัน กรณีจึงไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล

^{๑-๒} ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔

ข้อ ๓ ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉล หรือทุจริต

ข้อ ๔ ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นบุคคลซึ่งบริษัทได้แจ้งชื่อต่อสำนักงาน และสำนักงานได้แสดงรายชื่อบุคคลนั้นไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารแล้ว

สำนักงานจะแสดงรายชื่อผู้บริหารไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารก็ต่อเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยใด ๆ ต่อสำนักงานเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ของบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งนี้การแสดงรายชื่อบุคคลใดไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร มิได้เป็นการรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓



ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีนั้นจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การถอนการแสดงรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘^๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องแสดงเรื่องต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับข้อสงสัยถึงการมีลักษณะต้องห้าม และแจ้งสิทธิในการชี้แจงและนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสงสัยนั้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง^๕ ของประกาศฉบับเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แสดงรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในระบบข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕/๒๕๕๖)

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๔ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘

ข้อ ๑๓ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจสั่งการของสำนักงานตามประกาศนี้มีความชัดเจนและผ่านกระบวนการทบทวนตามสมควร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงใดที่อาจนำไปสู่การปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลใดในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ก่อนที่สำนักงานจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว สำนักงานต้องแสดงเรื่องต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ภายใต้กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานดังกล่าว อย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการแจ้งให้บุคคลที่อาจถูกปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อนั้น ได้ทราบข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับข้อสงสัยถึงการมีลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าว และแจ้งสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการชี้แจงและนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสงสัยนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีข้อเท็จจริงที่แสดงถึงการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานเห็นว่าได้ผ่านกระบวนการพิจารณาเพียงพอแล้ว

การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศออกเอกสารข่าวให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกผ่อนปรนการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการบังคับขายหลักทรัพย์ เมื่ออัตราแมนแทนแนนซ์มาร์จิ้นเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ เป็นการดำเนินการโดยมิได้อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใด ๆ ดังนั้น การผ่อนปรนดังกล่าวจึงมิได้มีสภาพบังคับใด ๆ ต่อสมาชิก และเป็นเรื่องที่สมาชิกจะตัดสินใจเองว่าจะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนหรือไม่และเมื่อใด อีกทั้งเมื่อผู้ลงทุนเห็นว่าหลักทรัพย์ของตนรายการใดมีมูลค่าที่ลดลงหรือมีแนวโน้มว่าจะลดลงอันอาจทำให้ตนเองได้รับความเสียหาย ผู้ลงทุนก็สามารถป้องกันความเสียหายของตน โดยสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ทำการขายหลักทรัพย์นั้นในเวลาที่เหมาะสมสมควรได้ ดังนั้น แม้บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนเมื่อมูลค่าของหลักทรัพย์ลดต่ำลงมาก แต่ความเสียหายที่ผู้ลงทุนได้รับก็มีได้เกิดจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเอกสารข่าวให้บริษัทสมาชิกผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ลงทุนแต่อย่างใด

อำนาจกำกับดูแลจะมีได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดเจน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมิได้อำนาจกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธ. และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. เป็นตัวแทนและนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และได้เปิดบัญชีประเภทกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันกับบริษัททั้งสอง ต่อมา บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า อัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันในบัญชีเงินตราจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ ๗.๐๕๑๑ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นวางเป็นประกันเพิ่มเติมเพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ พร้อมทั้งแจ้งว่าหากอัตราส่วนเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. มีความจำเป็นต้องพิจารณาบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามที่เห็นสมควรทันที ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราส่วนในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยมีหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๘ นอกจากนี้ บริษัทเงินทุน



หลักทรัพย์ ธ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ตามบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ปรากฏว่าหลักทรัพย์ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาวางเป็นประกันมีมูลค่าลดลงจนทำให้อัตราส่วนระหว่างมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันหักด้วยหนี้ต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันมีอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินสดหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่ม เพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (ร้อยละ ๔๐) แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำหลักทรัพย์ไปวางเป็นประกันเพิ่มเติมตามที่รับแจ้งจากบริษัททั้งสอง และบริษัททั้งสองก็ได้บังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัททั้งสองได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีในภายหลัง อันเป็นการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อมูลค่าหลักทรัพย์ลดต่ำลงไปอีกเป็นอันมาก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของบริษัททั้งสองเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย เพราะทำให้ผู้ฟ้องคดีตกเป็นหนี้บริษัทดังกล่าวจำนวนหลายเท่าตัว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อให้สอบสวนและพิจารณาลงโทษบริษัททั้งสอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีว่า จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือข่าวสารประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้านำได้ตามความเหมาะสม และบริษัททั้งสองแจ้งว่าได้ดำเนินการโดยถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ นโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในทางที่สูงขึ้นหรือลดลง อีกทั้ง ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไม่มีบทกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืน และประกาศดังกล่าวมีฐานะเป็นเพียงกฎระเบียบภายในที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับกับสมาชิกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมมีอำนาจพิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎระเบียบนั้นเพื่อรักษาระบบโดยรวมของการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องออกประกาศฉบับใหม่ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงดังกล่าว จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแก่วางคืนชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ต้องชำระเงินให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียชื่อเสียงและทางทำมาหาได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกข่าวสารผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบใด ๆ ดังนั้น การผ่อนปรนดังกล่าวจึงมิได้มีสภาพบังคับใด ๆ ต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการที่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกเอกสารข่าวให้สมาชิกผ่อนปรนการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการบังคับขายหลักทรัพย์นั้น แม้อาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจประการหนึ่งที่ทำให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ข. และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อ. ไม่บังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่ในเมื่อการขอความร่วมมือด้วยการออกเอกสารข่าวดังกล่าวมิได้มีสภาพบังคับใด ๆ การที่บริษัททั้งสองจะบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่และเมื่อใด เป็นเรื่องที่บริษัทดังกล่าวจะตัดสินใจเอง ดังนั้น การที่บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองไม่บังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงมิได้เป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการออกข่าวสารผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่าอัตราแมนแทนแนชมาร์จิ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีลดต่ำลงมาก จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินสดหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่มเพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งแจ้งว่าหากอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ บริษัทจะพิจารณาบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีตามที่เห็นสมควรทันที และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบก็มิได้นำหลักทรัพย์ไปวางเป็นประกันเพิ่มเติม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีมีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะแสดงความจำนงขอให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้กระทำ และหลังจากนั้น ปรากฏว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีลดต่ำลงมาก บริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองจึงได้ทำการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมิได้เกิดจากการออกข่าวสารผ่อนปรนการบังคับขายหลักทรัพย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และกรณีมีผลทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องวินิจฉัยความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกแต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรวินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โต้แย้งประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยเหตุเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้รับการวินิจฉัย จึงพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๑๙^๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้

^๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๙ ให้สำนักงานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(๒) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์การยื่นแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำปี การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ

(๔) รับค่าธรรมเนียม

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น ยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไปด้วย เพราะอำนาจกำกับดูแลจะมีได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างชัดแจ้ง ดังนั้น เมื่อไม่มีบทกฎหมายใดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้มีอำนาจกำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๐/๒๕๕๖)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากความไม่เป็นธรรมในการลงทุนในหลักทรัพย์ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีมุ่งหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนจะต้องใช้ในการตัดสินใจให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ดังนั้น ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการแก้ไข และปรากฏว่า บริษัทได้แก้ไขรายงานการประชุมและได้มีการรับรองรายงานการประชุมที่แก้ไขถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่า ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากการกระทำทุจริต จึงไม่ได้ดำเนินการกับผู้บริหารของบริษัท เช่นนี้ ถือได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บ. จำกัด (มหาชน) ได้ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๘ เรื่อง พิจารณออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติ และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัยเป็นความเท็จ โดยในรายงานการประชุมระบุว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการขอให้งดพิจารณาและงดออกเสียง ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงดพิจารณาและงดออกเสียงสำหรับวาระที่ ๘ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน ๑๓๘,๓๕๖,๖๑๒ หุ้น และงดออกเสียงจำนวน ๒๐๐ หุ้น ทั้งที่ตามความเป็นจริงแล้วในวาระที่ ๘ ของการประชุมครั้งนี้ไม่มีการพิจารณาและไม่มีการลงมติให้งดพิจารณาแต่อย่างใด เพราะมีการถอนวาระที่ ๘ ออกจากการพิจารณาแล้ว ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท แก๊สปรับปรุงรายงานการประชุมดังกล่าว และได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ดำเนินการสอบสวนและลงโทษผู้บริหารของบริษัท ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบริษัท อันมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีในการเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามที่ตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่มุ่งที่จะคุ้มครองประชาชนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ให้ต้องเสียหายจากความไม่เป็นธรรมในการลงทุนในหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีข้อมูลที่ถูกดัดแปลงและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือได้รับความเสียหายจากการกระทำโดยทุจริตฉ้อฉลของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด ว่า มีความถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ในการที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยมุ่งหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนจะต้องใช้ในการตัดสินใจให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงห้ามมิให้บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จในราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน หรือการให้ผู้เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ต้องจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมด เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้มีทางเลือกที่จะขายหุ้นให้แก่ผู้ครอบงำกิจการได้โดยตรง นอกเหนือจากการขายในตลาดหลักทรัพย์ตามปกติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาและแจ้งให้บริษัท บ. จำกัด (มหาชน) ทราบข้อร้องเรียนและให้บริษัท แก๊สปรับปรุงการจัดและการดำเนินการประชุมให้มีความชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งผลจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปรากฏว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท



เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ บริษัทฯ ได้แก้ไขรายการประชุม โดยตัดข้อความตอนท้ายของวาระที่ ๘ ที่ว่า “ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน ๑๓๘,๓๕๖,๖๑๒ หุ้น และงดออกเสียง ๒๐๐ หุ้น” ออก และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมที่ตัดข้อความดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีมติที่ประชุมที่ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องยึดถือปฏิบัติในอันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่มีต่อการเข้าซื้อหุ้นยังคงอยู่ในสถานะเดิม เห็นได้ว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาและเห็นว่า การจัดประชุมพิจารณาอนุมัติเข้าซื้อหุ้นนั้น มิได้มีผลถึงขนาดเป็นเหตุสงสัยว่าเป็นการกระทำทุจริตอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบริษัทฯ กรณีไม่มีเหตุที่จะดำเนินการกับผู้บริหารของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบันทึกรายงานการประชุมซึ่งเป็นการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัทฯ จึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๗/๒๕๕๗)

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

การนำตัวแลกเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งปิดกิจการมาขอเปลี่ยนเป็นบัตรเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบ (คปต.จ.) นั้น แม้โครงการดังกล่าวได้ให้คำนิยามของคำว่า “เจ้าหนี้” ไว้ว่า หมายถึง ผู้ทรงตัวก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นไม่รวมถึงลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหรือลูกหนี้ของบริษัทในเครือ ดังนั้น กรณีที่ผู้ทรงตัวแลกเงินชนิดไล่เบี้ยผู้ส่งจ่ายไม่ได้ นำตัวมาขายลดให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยนั้น ผู้ทรงตัวย่อมอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้ แม้ต่อมา บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จะออกตัวแลกเงินฉบับใหม่แทนฉบับเดิม แต่เมื่อหนี้จากการขายลดตัวแลกเงินยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ หนี้เดิมจึงยังคงอยู่ไม่ระงับจนกว่าตัวจะได้ใช้เงินแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๒๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ทรงตัวจึงยังคงเป็นลูกหนี้ กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับบุคคลอื่นอีกสองคนได้ซื้อตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร ซ. รวม ๓ ฉบับ ยอดเงินรวม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบกำหนดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ต่อมา ผู้ทรงตัวทั้งสามได้นำตัวแลกเงินไปขายลดให้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยร้อยละ

๑๑.๕ ต่อปี คงเป็นเงินที่จ่ายจำนวน ๓๔,๒๕๙,๖๕๗.๖๔ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สั่งจ่ายเช็คธนาคาร ธ. ให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. เพื่อเป็นหลักประกันในการขายลดตั๋วแลกเงินดังกล่าว หลังจากนั้น ได้มีการเปลี่ยนตั๋วแลกเงินเป็นชนิดไล่เบี้ยผู้สั่งจ่ายไม่ได้ (BE ISSUE) ในนามคณะบุคคลผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และคณะบุคคลผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ได้ออกตั๋วแลกเงินให้สองฉบับ จำนวนเงินฉบับละ ๑๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท ต่อมารัฐบาลได้มีคำสั่งปิดสถาบันการเงิน ๔๒ แห่ง รวมทั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ในการนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกประกาศลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบ (คปต.จ) โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ไม่ได้รับความเห็นชอบในการพิจารณาแผนฟื้นฟู ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงยื่นคำขอเปลี่ยนตั๋วแลกเงินเป็นบัตรเงินฝากของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ตามโครงการดังกล่าว โดยอ้างว่า หนี้ดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำตั๋วแลกเงินมูลค่ารวมกัน ๒๐,๙๒๐,๐๐๐ บาท ไปขายลดให้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินสดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่ได้ออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามแทน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งประธานโครงการ คปต.จ. ให้ระงับการเปลี่ยนตั๋วแลกเงินเป็นบัตรเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ได้ออกตั๋วแลกเงินให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นรวม ๔๓ ฉบับ โดยไม่พบหลักฐานการรับเงิน แต่เป็นการบันทึกบัญชีบริษัทในเครือเป็นลูกหนี้แทน เนื่องจากบริษัทได้ทำการรับซื้อลดตั๋วแลกเงินซึ่งออกโดยบริษัทในเครือจากผู้รับเงินตามตั๋วเงินดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อให้บริษัทตกเป็นลูกหนี้ของผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับเงินจริง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และต่อมา ได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเปลี่ยนตั๋วแลกเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. เป็นบัตรเงินฝากของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของทางราชการที่กำหนดไว้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๓.๓ ของประกาศโครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบ (คปต.จ) ได้ให้คำนิยามเจ้าหนี้ตามความหมายของโครงการ คปต.จ. ว่า เจ้าหนี้หมายถึง (๑) ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (๒) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับรอง รับอวัลบัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินให้แก่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ตามโครงการนี้ก่อนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และได้จ่ายเงินแทนไปแล้ว



และ (๓) บุคคลตาม ๓.๓ (๑) และ (๒) ไม่รวมถึงของลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหรือลูกหนี้ของบริษัทในเครือ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับบุคคลอื่นอีกสองคน นำตั๋วแลกเงินที่ซื้อมาจากธนาคาร ช. ไปขายลดให้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งจ่ายเช็คของธนาคาร ช. เป็นหลักประกันให้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับบุคคลอื่น จึงเป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงินตามมาตรา ๙๐๔^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้มีตั๋วเงินอยู่ในความครอบครอง และตัวเงินนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้ทรงตั๋ว จึงมีรายการทางบัญชีทางด้านลูกหนี้ และเมื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ได้รับซื้อลดตั๋วแลกเงินของผู้ทรงตั๋วไว้แล้วจึงผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน เนื่องจากตั๋วแลกเงินที่ผู้ทรงตั๋วทั้งสามนำมาขายลดเป็นตั๋วแลกเงินชนิดที่ไล่เบี้ยผู้สั่งจ่ายไม่ได้ (BE ISSUE) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. จึงยังเป็นเจ้าหนี้ของผู้ทรงตั๋วแลกเงินอยู่จนกว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินตามตั๋วแลกเงินได้ การบันทึกบัญชีของบริษัทฯ จึงต้องลงรายการแสดงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในด้านเจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้องตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ข้อ ๔^๗ ซึ่งได้กำหนดวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับการรับซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินไว้สำหรับบริษัทที่รับซื้อให้บันทึกบัญชีเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงิน เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทรงตั๋วและนำตั๋วมาขายลด ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้ และเมื่อการออกตั๋วแลกเงินของธนาคาร ช. เป็นการออกเพื่อหาประโยชน์จากตั๋วเงิน เนื่องจากตั๋วเงิน (แลกเงิน) เป็นทรัพย์สินตามมาตรา ๑๓๘^๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงอาจออกหรือโอนกันได้ การออกตั๋วลักษณะนี้จึงมีมูลหนี้อยู่สองมูลหนี้ คือ มูลหนี้ตั๋วและมูลหนี้เดิม ซึ่งคือ สัญญาขายลดตั๋วแลกเงิน การออกตั๋วหรือโอนตั๋วจึงมีมูลหนี้เดิม และความสัมพันธ์ระหว่างมูลหนี้เดิมและมูลหนี้ตัวอยู่ในบังคับของมาตรา ๓๒๑ วรรคสาม^๙ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การออกตั๋วแลกเงินเพื่อชำระหนี้เดิมจึงไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๙๐๔ อันผู้ทรงนั้น หมายความว่า บุคคลผู้มีตั๋วเงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้รับเงิน หรือเป็นผู้รับสละหลัง ถ้าและเป็นตั๋วเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ๆ กันนับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน

^๗ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบัญชีของบริษัทเงินทุน ฉบับลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๘

ข้อ ๔ ในการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ให้บริษัทบันทึกบัญชีเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ทรง ซึ่งขายตั๋วเงิน เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

^{๘-๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๘ ทรัพย์สินหมายความว่ารวมทั้งทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้

มาตรา ๓๒๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าชำระหนี้ด้วยออก-ด้วยโอน-หรือด้วยสละหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินค้า ท่านว่าหนี้นั้นจะบรรลุนิติผลเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้ว

หนี้เดิมจึงยังคงอยู่ไม่ระงับจนกว่าตัวเงินจะได้ใช้เงินแล้ว ซึ่งในคดีพิพาทหนี้เดิม คือ หนี้จากการขายลดตั๋วแลกเงินซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. จากการขายลดตั๋วแลกเงินดังกล่าวและยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ และข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วยว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ออกตั๋วแลกเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ปรากฏหลักฐานการรับจ่ายเงินจากการออกตั๋วแลกเงิน อันแสดงให้เห็นได้ว่า การออกตั๋วของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. เป็นการออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม่แทนตั๋วแลกเงินฉบับเก่า มิใช่ออกเพื่อขายให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีตั๋วแลกเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ไว้ในครอบครอง ก็ไม่เป็นผู้ทรงในฐานะเป็นผู้รับเงิน จึงไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ และการที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. ออกตั๋วฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ทำให้หนี้เดิมระงับ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงยังคงเป็นลูกหนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของประกาศ คปต.จ ข้อ ๓.๓ ดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ทรงตัวตามความในข้อ ๓.๓ (๑) แต่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่อาจแลกเปลี่ยนตัวได้ตามข้อ ๓ (๓) กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ น. เนื่องจากนำตั๋วแลกเงินไปขายลด กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝากของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝาก และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระงับการเปลี่ยนตัวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระงับการเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝากตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๐/๒๕๕๖)

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัทถูกระงับการดำเนินกิจการ นั้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้ดุลพินิจร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดกรอบของเจ้าหนี้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามประกาศธนาคารกรุงไทย เรื่อง โครงการคปต.จ. ไว้ว่า จะต้องมียอดประกอบ คือ ประการแรก เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเงินทุน ประการที่สอง บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการเป็นลูกหนี้โดยตรงแต่ผู้เดียว และประการที่สาม มีการรับเงินเข้าบัญชีของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการจริง ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้ดังกล่าว จะมีเพียงบริษัทที่ออกตั๋วเป็นลูกหนี้โดยตรงแต่เพียงผู้เดียว หากไม่ได้รับการคุ้มครองย่อมไม่มีหนทางอื่นเยียวยาได้ ดังนั้นกรณีของเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ซื้อลดตั๋วเงินซึ่งออกโดยนิติบุคคลอื่นและมีบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการเป็นผู้อวัลและสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี้ย ซึ่งยังสามารถไปเรียกร้องจากผู้ออกตั๋วหรือผู้ทำสัญญาได้ จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหนี้ไม่มีทางเยียวยาได้อีกที่จะถือเป็น



เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิแลกเปลี่ยนตัวเงินดังกล่าวเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ตามโครงการ คปต.จ. ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งออกโดยบริษัทสามแห่ง โดยมีบริษัทเงินทุน อ. เป็นผู้ว่าลดตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ต่อมา กระทรวงการคลังมีคำสั่งลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ให้ระงับการดำเนินการของบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท และมีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงิน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ รวมทั้งมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการของบริษัทเงินทุน อ. ด้วย ต่อมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศ เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท (คปต. ๔๒) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๐ รวม ๓ ฉบับ กำหนดให้ธนาคารกรุงไทยฯ รับแลกเปลี่ยนตัวเงินของบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่ทางการสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามความสมัครใจของผู้ทรงตัวเงิน และต่อมา ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบ (คปต.จ.) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ กำหนดให้ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้ดำเนินการแทนกระทรวงการคลังและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการรับแลกเปลี่ยนตัวเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่สุจริตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศของธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เชื่อว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ อยู่ในหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว จึงยื่นคำขอแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ผ่านบริษัทเงินทุน อ. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบตั๋วสัญญาใช้เงินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ แล้วปฏิเสธ ไม่เปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ตัวเงินที่ออกโดยนิติบุคคลอื่น และบริษัทเงินทุน อ. เป็นผู้ว่าลดและสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี้ย ไม่ถือว่าผู้ทรงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตามโครงการของธนาคารกรุงไทยฯ และขณะนี้ ทางการไม่มีนโยบายเพิ่มเติมประเภทเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับสิทธิแลกเปลี่ยนตัวเงิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ตามโครงการธนาคารกรุงไทยฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นบัตรเงินฝาก

ของธนาคารกรุงไทยฯ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กฎหมายได้กำหนดความหมายของเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อกำหนดขอบเขตแห่งการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ตามมาตรา ๒๙ ตรี^{๑๐} และมาตรา ๒๙ อัฐวิ^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสมควรแก่ผู้ฝากเงินหรือเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินที่ต้องเสียหาย เนื่องจากสถาบันการเงินดังกล่าวประสบวิกฤติการณ์ทางการเงินอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมี

^{๑๐} พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๓๘

มาตรา ๒๙ ตรี ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่า “กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน” ให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยมี “ฝ่ายจัดการกองทุน” เป็นเจ้าหน้าที่ และให้แยกไว้ต่างหากจากธุรกิจอื่น ๆ

^{๑๑} พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๒๙ อัฐวิ ให้กองทุนมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๒๙ ตรี และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สินต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

(๒) ให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินโดยมีหรือไม่มีประกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

(๓) ค้ำประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเข้าแก้หน้าในตัวเงิน

(๔) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสมควรแก่กรณีสำหรับผู้ฝากเงิน หรือเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินที่ต้องเสียหายเนื่องจากสถาบันการเงินดังกล่าวประสบวิกฤติการณ์ทางการเงินอย่างร้ายแรง

(๕) มีเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการจัดการกองทุนเห็นว่าจำเป็นและสมควร

(๖) ซื้อหรือเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงิน

(๗) ซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงิน

(๘) กู้หรือยืมเงิน ออกตั๋วเงินและพันธบัตร

(๙) ลงทุนเพื่อนำมาซึ่งรายได้ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการกองทุน

(๑๐) ทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน

เพื่อความประสงค์แห่งมาตรานี้

“ผู้ฝากเงิน” หมายความว่า ผู้ฝากเงินทุกประเภทรวมทั้งผู้ถือบัตรเงินฝากและผู้ถือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน

“เจ้าหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้อื่นที่มีผู้ฝากเงินและเป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เช่น เป็นผู้ให้กู้ยืมเงิน ผู้ซื้อตั๋วเงิน หรือผู้ทรงตราสารหนี้ประเภทอื่นซึ่งสถาบันการเงินเป็นผู้กู้ยืม ผู้ส่งจ่าย หรือผู้ออกตราสาร



อำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ต้องเสียหายตามสมควรแก่กรณี จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ดุลพินิจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งมีได้หมายความว่าเมื่อเข้าลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติข้างต้นแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องให้ความช่วยเหลือทุกกรณี และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าร่วมดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ระบบสถาบันการเงินให้บรรลุผล จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และธนาคารกรุงไทยฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงินและเจ้าหน้าที่ที่สุจริตของสถาบันการเงินที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการชั่วคราวและมีอำนาจร่วมกันดำเนินการในโครงการธนาคารกรุงไทยฯ รับแลกเปลี่ยนตัวบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ๔๒ บริษัท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงว่า ประกาศ คปต. ๔๒ ทั้งสามฉบับ ประสงค์จะให้ความคุ้มครองผู้ทรงตัวที่บริษัทเงินทุนที่ถูกสั่งระงับกิจการเป็นผู้ออกโดยกำหนดขอบเขตความหมายของคำว่า “ตัว” ไว้ว่าหมายความว่าถึงตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน บัตรเงินฝาก หุ้นกู้ สัญญากู้ และเช็คที่บริษัทเงินทุนสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามตราสารที่กล่าว แต่ไม่รวมถึงตัวที่มีอาวัลหรือค้ำประกันโดยสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล ตัวที่มีภาระผูกพัน หรือตัวที่ออกเพื่อแลกเปลี่ยนตัวของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และตัวที่มีสิทธิต่อยกกว่าเจ้าหน้าที่สามัญ และต่อมา มีการออกประกาศธนาคารกรุงไทย เรื่อง โครงการ คปต.จ. เพิ่มเติมการให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่สุจริตทั้งในและต่างประเทศของบริษัทเงินทุนที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการ และแผนฟื้นฟูกิจการไม่ได้รับความเห็นชอบจากองค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน โดยกำหนดเจ้าหน้าที่ไว้สองประเภทตามข้อ ๓.๓ (๑) ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หุ้นกู้ และเจ้าหน้าที่ตามสัญญากู้ยืมเงิน และข้อ ๓.๓ (๒) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับรอง รับอาวัล บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเงินให้แก่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ตามโครงการนี้ก่อนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และได้จ่ายเงินแทนไปแล้ว โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ตามประกาศธนาคารกรุงไทย เรื่อง โครงการ คปต.จ. มีการกำหนดกรอบไว้ว่าจะต้องมียอดประกอบ คือ ประการแรกเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเงินทุน ประการที่สอง บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการเป็นลูกหนี้โดยตรงแต่ผู้เดียว และประการที่สาม มีการรับเงินเข้าบัญชีของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการจริง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ดุลพินิจร่วมกับธนาคารกรุงไทยฯ กำหนดกรอบการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัทถูกระงับการดำเนินกิจการ โดยเห็นว่าผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทที่ถูกสั่งระงับกิจการและเจ้าหน้าที่ที่สุจริตทั้งในและต่างประเทศที่มีบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการเป็นลูกหนี้โดยตรงเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่อาจได้รับการเยียวยา

โดยทางอื่นได้อีก ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ซื้อลดตั๋วเงินซึ่งออกโดยนิติบุคคลอื่นและมีบริษัทเงินทุน อ. เป็นผู้อาวัลและสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี่ย และบริษัทเงินทุน อ. ได้ลงบันทึกบัญชีไว้ในสมุดของบริษัtd้านนี้สินว่าเป็นภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน อันอาจเข้าลักษณะเป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ตาม แต่หากถือว่าเจ้าหนี้ตามประกาศ คปต.จ ข้อ ๓.๓ (๑) หมายความว่ารวมถึงผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการรับอาวัลหรือค้ำประกันการกู้ยืมเงินหรือขายลดตั๋วเงิน หรือสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี่ยด้วย ก็จะเป็นการพิจารณาที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเจ้าหนี้ตามข้อ ๓.๓ (๒) อันได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับรองรับอาวัล บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงินให้แก่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ตามโครงการนี้ก่อนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และได้จ่ายเงินแทนไปแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวจะมีเพียงบริษัทที่ออกตั๋วเป็นลูกหนี้โดยตรงแต่ผู้เดียว หากไม่ได้รับความคุ้มครองย่อมไม่อาจมีหนทางอื่นในการเยียวยาได้ ซึ่งสอดคล้องกับกรณีของผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามประกาศ คปต. ๔๒ เป็นผู้ออก ส่วนเจ้าหนี้ตามข้อ ๓.๓ (๑) ที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทในคดี นั้น ยังสามารถไปเรียกร้องจากผู้ออกตั๋วหรือผู้ทำสัญญาได้ จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหนี้เหล่านี้ไม่มีทางเยียวยาอื่นอีก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับกิจการเป็นผู้อาวัลและสลักหลังแบบมีสิทธิไล่เบี่ย ไม่ถือเป็นเจ้าหนี้ที่จะมีสิทธิแลกเปลี่ยนตั๋วเงินดังกล่าวเป็นบัตรเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ เพราะผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับผิดชอบตามตั๋วเงินรวมถึงบริษัทเงินทุน อ. ชำระหนี้ได้ และมีหนังสือแจ้งความเห็นในเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๐/๒๕๕๖)**

